

일련번호	특정감사 2024-03호
수령자	한국청소년상담복지개발원

정 계

○ 제 목 : 외부강의 미신고 및 근무지 이탈

○ 처분 내용

- 부정청탁 및 금품등 수수 금지에 관한 법률(제10조 제2항, 제21조) 및 동법 시행령(제26조 제2항), 한국청소년상담복지개발원 임직원 행동강령(제18조 제2항)에 의거, 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 소속기관장에게 그 외부강의등을 마친 날로부터 10일 이내에 서면으로 신고하여야 하며, 이를 위반한 경우 징계처분토록 의무 규정하고 있다.
- 또한 복무규정(제3조, 제4조)에 의거, 임직원은 관계법령과 제규정, 기타 직무상 지시를 준수하여 성실하게 직책을 완수하여야 하고, 허가 또는 정당한 이유없이 직장을 이탈하지 못하도록 되어 있다.
- 특히 복무규정(제20조, 제37조)에 따르면, 근무시간 중 출장 등을 위해서는 관련 서식을 작성하여 미리 승인을 받아야 하며, 출장의 경우 “출장신청서 서식에 의하여 이사장의 승인을 받아야 하고 출장 후에는 지체없이 출장결과 복명서를 작성 보고하여야 한다” 라고 규정하고 있다.
- 귀하는 2013.1~2017.12간 무려 5년간 본 원 근무경력자로 출장, 외출, 휴가 절차 등 기본적 복무규정을 잘 알고 있고, 따라서 조직 생활의 기본인 출장이나 휴가, 외출시 관련서식 또는 전자결재 시스템에 의거 사전 승인을 받아야 한다는 기본적 사실을 충분히 인식하고 있다고 인정되며 본 원과 원거리에 있는 청소년 []를 실질적으로 총괄 관리하는 부서장으로서, 諸규정을 충실히 준수하여 직원 관리와 업무를 술선해야 하는 위치임에도 불구하고
- 2024.1.19. 11:00~17:00간 영상물등급위원회 요청으로 부산 영상산업센터에서 개최된 영상물등급분류관련 “평가위원회 예비평가 회의” 에 참석하고 사례금 40만원과 여비 119,600원 등 도합 519,600원을 수수하고도 법률에 따라 10일 이내 외부강의등 신고를 하지 않았다.
- 특히 2024.1.19. 영상물등급 분류관련 회의에 참석, 사례금을 수수하면서 관련 서식에 의거, 휴가 또는 출장, 외출 신청·승인을 받지 않고 무단으로 1일 동안 근무지를 이탈하였다.
- 귀하는 통합정보관리시스템(ERP) 접속 오류 등이 있었다고 주장하나 정보화전략부 확인결과, 청소년매체환경보호센터는 ‘24.1.11부터 통합정보관리시스템이 정상 작동되어 직원들의 접속·사용이 이루어졌고 본인도 ‘24.1.12부터 접속 사용하고 ‘24.1.18에는 직접 문서기안까지 한 것으로 확인되었다.
- * ‘24.1.19 예비 평가회의 참석하였지만 외부강의, 회의참석 신고기한은 관련서식에 의거 ‘24.1.29까지 신고가능
- 또한 현안업무가 많아 당일 출장신청을 하지 못하였고 당시 1개월 만근이 아니어서 휴가사용도 할 수 없었다고 주장하나, 이는 사전 출장신청 승인을 받아야 한다는 사실을 익히 알고 있으면서도 하지 않은 고의를 인정하고 있는 것이며, 특히 출장신청을 할 수 없을 정도로 현안업무가 많으면 회의참석을 취소하거나 여타 직원 대신 참석도 가능하나 그렇게 하지 않았다.

일련번호	특정감사 2024-03호
수령자	한국청소년상담복지개발원

- 더욱이 다년간 근무경력으로 출장, 휴가, 외출 절차를 익히 잘 알고 있음에도 급여, 수당 등 산정과 연동되어 있는 출장이나 외출, 휴가 신청 승인 절차를 정상적으로 거치지 않고

구두 보고 및 영상물 등급분류 예비 평가회의 참석(1.19) 후 38일이 지나 규정된 서식에 의한 신고도 아닌 '24.2.27 영상물등급위원회로 부터 접수한 회의참석 요청 공문을 상신결재(본부장)를 하였다고 주장하나 이는 정상적인 외부장의 신고 및 출장 승인절차라고 볼 수 없으며 근무지 이탈에 대한 합당한 이유로서의 논리적 타당성도 없다고 판단된다.

- 따라서 귀하의 감사 질문서에 대한 답변과 주장은 논리적 타당성과 객관성, 상당성이 결여되어 외부장의등 미신고 및 근무지 이탈에 대한 사실이 충분히 인정된다.

○ 조치 사항

- 부정청탁 및 금품등 수수 금지에 관한 법률(제10조 제2항, 제21조) 및 동법 시행령(제26조 제2항), 한국청소년상담복지개발원 임직원 행동강령(제18조 제2항), 복무규정(제3조, 제4조, 제20조, 제37조) 위반의 고의가 인정되므로 징계(견책) 조치

2024. 07. 11.

한국청소년상담복지개발원 감사관 이 석 희



외부 전문감사인

소속/직책	법무법인 우리는 변호사	성명	박 상훈 (서명)
소속/직책	라운인사납권선태 공인회계사	성명	김 민재 (서명)
소속/직책	신우회법인 이사	성명	오 강석 (서명)